拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-０６１６１１
起案日	令和　６年　８月２７日
特許庁審査官	三木　隆　　３３１２　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人　ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬＤ　ＰＡＴＥＮＴ　＆　ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３７条（単一性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

引用文献１には、牛乳アレルゲンタンパク質に由来するエピトープペプチドが記載されている。
そうすると、当該事項は先行技術に照らして貢献をもたらすものではないから、発明の特別な技術的特徴として認められない。
してみると、請求項１に最初に記載された発明の特別な技術的特徴は、スポット１のタンパク質に由来する抗原ペプチド（すなわち、請求項１の（Ｅ１）（Ｅ２））である。
そして、その他の（Ｅ３）～（Ｅ２５）のペプチドはスポット１のタンパク質に由来するペプチドではないから、（Ｅ３）～（Ｅ２５）のペプチドは請求項１に最初に記載された発明と発明の特別な技術的特徴が共通していない。
また、請求項２-１２についても、請求項１と同様であり、請求項２-１２の

（Ｅ３）～（Ｅ２５）のペプチドはスポット１のタンパク質に由来するペプチドではないから、（Ｅ３）～（Ｅ２５）のペプチドは請求項１に最初に記載された発明と発明の特別な技術的特徴が共通していない。

請求項１-１２の（Ｅ３）～（Ｅ２５）に係る発明は、請求項１の（Ｅ１）（Ｅ２）に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１-１２の（Ｅ３）～（Ｅ２５）に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１-１２の（Ｅ１）（Ｅ２）に係る発明以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。

なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２について

（１）本願発明の課題を解決するための手段として「牛乳由来の新規アレルゲンコンポーネント」を提供ことが記載されている。
それに対して、本願の請求項１-１２には、「牛乳」アレルギーとの事項を欠くものである。
そうすると、「牛乳」アレルギーとの事項を欠く請求項１-１２は、課題を解決するための構成を欠くものであるから請求項１-１２に係る発明は、明細書に記載されたものではない。

（２）請求項１-１２には、（Ｅ１）（Ｅ２）のポリペプチドをアレルギーに関する抗原であることが記載されているが、明細書には、もっぱら、（Ｅ１）（Ｅ２）のポリペプチドが、牛乳のアレルゲンであること記載されている。
牛乳のアレルゲンのみについて記載されている明細書の記載から、アレルゲン一般についてまで拡張できるとはいえないから、請求項１-１２に係る発明は、明細書に記載されたものではない。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１０／０５２９３９号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８
　　Ｃ０７Ｋ１／００-１９／００

・先行技術文献　　国際公開第２０１５／０４８３３９号
国際公開第２０１８／１９８４３０号
米国特許出願公開第２００９／０１１１７０２号明細書
特開２００４-３３１７１号公報
米国特許出願公開第２０１９／０２５６５６６号明細書
Marija Perusko, Bovine γ-globulin, lactoferrin, and lactoperoxidase are relevant bovine milk allergens in patients with α-Gal syndrome, Allergy, 2021年05月03日, Vol.76, Page.3766-3775
青木祐治, 牛乳アレルギー36例の網羅的抗原解析から得られた19種のタンパク質の有用性, アレルギー, 2021年08月20日, Vol.70 No.6/7, Page.826
高松伸枝, 加工食品中に微量に含まれる抗原タンパク質の測定, 日本小児アレルギー学会誌, 2023年10月06日, Vol.37 No.4, Page.360
近藤康人, 食物アレルギー 解説 食物アレルゲンコンポーネント, 栄養, 2017年12月30日, Vol.2 No.4, Page.215-223

（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事

前に電話でご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断(PA2J)　三木　隆(みき　たかし)
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
高松　大	三木　隆	
３３１０	３３１２	